

Landesamt für Digitalisierung Musterland

Rüge der Servicewertung und der Produktgleichwertigkeitsprüfung

Vorhaben: Rahmenvertrag mobile Endgeräte 2026

Rüge der TechLine Systeme GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
die TechLine Systeme GmbH rügt die mit Schreiben vom 07.07.2026 mitgeteilte Angebotswertung.

1. Servicekonzept

Das Informationsschreiben nennt eine geringere Ersatzteilbevorratung und einen unzureichenden Eskalationsweg. Das Angebot enthält auf den Seiten 41 bis 47 einen regionalen Pool von 60 Austauschgeräten, eine Austauschzusage bis zum folgenden Arbeitstag und ein vierstufiges Eskalationsmodell. Die Gründe lassen nicht erkennen, welche Zusage fehlte oder weshalb das Angebot der vorgesehenen Zuschlagsempfängerin besser bewertet wurde.

2. Gleichwertigkeit der Dockinglösung

Die Vergabeunterlagen ließen funktional gleichwertige USB-C-/Thunderbolt-Lösungen zu. TechLine bot eine Dockingstation mit gleicher Zahl der Displayausgänge, 100-Watt-Stromversorgung und zentralem Firmwaremanagement an. Eine Abwertung allein wegen eines abweichenden Herstellercodes oder einer nicht verlangten Gehäuseform wäre produktbezogen und nicht auftragsbezogen.

3. Wertungs- und Belegmatrix

Streitpunkt	Angebotsfundstelle	bekannt gemachter Maßstab	begehrte Prüfung
Austauschpool	Konzept Seite 42	Verfügbarkeit und Austauschzeit	vollständige erneute Bewertung
Eskalation	Konzept Seiten 45 bis 47	Störungsmanagement	Abgleich mit Bewertungsvermerk
Dockingstation	Datenblatt Anlage T-7	funktionale Mindestanforderungen	Gleichwertigkeitsprüfung
Punktabstand	§-134-Schreiben	nicht mitgeteilt	vollständiger Rechenweg

Wir beantragen, den Zuschlag auszusetzen, die Wertung auf unveränderten Maßstab und dokumentierte Angebotsfundstellen zurückzuführen und die tragenden Gründe mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen
Kanzlei Dr. Rademacher Vergaberecht